

MEMORÁNDUM DE FINANCIACIÓN

Solicitud de Crédito Internacional – Fondo de Inversión en Dubái

Proyectos Residenciales Premium: Santa Bárbara 118 & Cerros del Himalaya

Bogotá D.C., Colombia • Junio 2026

USD 20,000,000

Monto Solicitado

20 Años

Plazo Total

4.0% E.A. Fija

Tasa de Interés

2 Años

Periodo de Gracia

93.7%

Patrimonio / Activos

72 Edificios

Track Record

PROYECTOS QUE RESPALDAN LA OPERACIÓN

SANTA BÁRBARA 118

Usaquén (Estrato 5) • 25 Apts Premium + 3 Dúplex • USD 7.2M

CERROS DEL HIMALAYA

Suba (Estrato 6) • Plan Parcial El Cerrito • COP 251.724 mm

TABLA DE CONTENIDO



1	Resumen Ejecutivo	3
2	Perfil Institucional del Solicitante	4
2.1	Identidad Jurídica	4
2.2	Misión, Visión y Gobernanza	4
2.3	Trayectoria Intergeneracional (1964-presente)	4
2.4	Track Record Histórico	5
2.5	Solidez Patrimonial	5
3	Los Activos que Respaldan la Operación	6
3.1	Santa Bárbara 118 – Signature Residences (Usaquén)	6
3.2	Cerros del Himalaya – Plan Parcial El Cerrito (Suba)	7
3.3	Valor Combinado de Activos y Cobertura de Garantía	8
4	Estructura Financiera Solicitada – Term Sheet	9
5	Justificación del Plazo (20 Años) y la Tasa Fija	10
6	Justificación de Viabilidad Técnica y Financiera	11
7	Estrategia de Cobertura Cambiaria – Mitigación de Riesgo	12
8	Estructura Fiduciaria, Garantías Reales y Covenants	12
9	Marco Normativo y Vistos Buenos (Colombia)	14
10	Argumentos para una Negociación Amplia	15
Anexo	Consideraciones Estratégicas de Cumplimiento y Regulación Cambiaria	16

Este memorándum fue preparado exclusivamente para la evaluación por parte de fondos e inversionistas de deuda con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Su contenido es estrictamente confidencial y no debe ser reproducido ni distribuido sin autorización previa y escrita de Inversiones Fonseca Elze & Cía. Ltda.

1

RESUMEN EJECUTIVO

Inversiones Fonseca Elze & Cía. Ltda. (en adelante, «la Firma» o «el Solicitante») presenta a consideración de los fondos e inversionistas de deuda con sede en Dubái la presente solicitud de un crédito internacional por USD 20.000.000, a un plazo de 20 años, con tasa fija del 4% E.A. y un período de gracia de dos (2) años durante la fase de licenciamiento y construcción. Los recursos se destinarán a la ejecución de dos desarrollos residenciales premium en Bogotá D.C.: Santa Bárbara 118 (Usaquén) y Cerros del Himalaya (Plan Parcial El Cerrito, Suba).

La operación se estructura sobre tres pilares que minimizan el riesgo del acreedor: (i) un solicitante con más de seis décadas de trayectoria y un patrimonio neto que representa el 93,7% de sus activos –apalancamiento bancario cercano a cero–; (ii) dos activos inmobiliarios en microzonas de altísima valorización y demanda comprobada; y (iii) un vehículo fiduciario (patrimonio autónomo) que garantiza la trazabilidad total de los recursos y otorga al acreedor el control de la fuente de pago primaria.

Posicionamiento estratégico: Esta operación no debe leerse como un crédito corporativo convencional, sino como una inversión en activos «trofeo» con normatividad en firme y alta barrera de entrada, en las mejores microzonas residenciales del norte de Bogotá.

Síntesis de la Operación

Variable	Propuesta
Solicitante	Inversiones Fonseca Elze & Cía. Ltda. (NIT 860.502.889-5)
Monto	USD 20.000.000
Plazo Total	20 años (240 meses)
Periodo de Gracia	2 años – licenciamiento y estructuración fiduciaria
Tasa de Interés	4% fija efectiva anual
Destino	Santa Bárbara 118 (Usaquén) y Cerros del Himalaya (Suba)
Vehículo	Fiducia mercantil – patrimonio autónomo
Garantías	Patrimonio Autónomo de Respaldo sobre predios de los proyectos
Cobertura Cambiaria	Cross Currency Swap + cobertura operativa (natural hedge)
Marco Legal	Registro deuda externa ante Banco de la República (Formulario 6)

Nota TRM: Los informes técnicos fueron elaborados con TRM conservadora de \$4.200 COP/USD. A la fecha (26 de junio de 2026), la TRM oficial es ~\$3.476 COP/USD – su nivel más bajo en cinco años –, lo que refuerza la pertinencia de estructurar coberturas para todo el horizonte de 20 años. Las cifras en USD mantienen, por prudencia, TRM \$4.200.

Indicadores Clave que Sustentan la Viabilidad

Indicador	Valor	Lectura
Trayectoria de la Firma	60+ años	Resiliencia comprobada
Operación corporativa continua	44 años	Estabilidad institucional
Edificios entregados	72	Track record sólido
Unidades entregadas	2.016	Escala y capacidad
m² construidos acumulados	328.435 m²	Experiencia técnica
Patrimonio neto / Activos	93,7%	Solvencia excepcional
Activos totales	COP 43.759 mm	Respaldo patrimonial
Ingreso bruto Santa Bárbara 118	USD 7,21 mm	Flujo ciclo corto
Ingreso bruto Cerros del Himalaya	COP 251.724 mm	Flujo largo plazo
Eficiencia coef. PH – Santa Bárbara 118	99,856%	Área 100% comercializable

2

PERFIL INSTITUCIONAL DEL SOLICITANTE

2.1 Identidad Jurídica

Concepto	Detalle
Razón Social	Inversiones Fonseca Elze & Cía. Ltda.
NIT	860.502.889-5
Fecha de Constitución	15 de julio de 1981
Naturaleza Jurídica	Sociedad de responsabilidad limitada dedicada a la estructuración, promoción, diseño, construcción y comercialización integral de proyectos inmobiliarios multifamiliares
Sede Corporativa	Calle 95 No. 15-47, Oficina 301, Bogotá D.C., Colombia

2.2 Misión y Visión

Misión	Crear desarrollos habitacionales premium excepcionales, enfocados en generar valor tangible y sostenible para nuestros inversionistas institucionales y propietarios finales.
Visión	Ser el aliado preferente de inversión institucional y de banca privada en desarrollos multifamiliares de alta gama en Bogotá, distinguidos por solidez técnica y financiera.

2.3 Trayectoria Intergeneracional (1964–presente)

El Origen (1964)	Bernardo Fonseca Sarmiento inicia la construcción de más de 60 viviendas unifamiliares en Modelia, liderando el desarrollo urbano planificado de la zona.
La Consolidación (1970s–1981)	Transición estratégica hacia la propiedad horizontal en las zonas de mayor valorización del norte de la capital. La firma se constituye formalmente el 15 de julio de 1981.
Liderazgo Actual	La segunda generación de la familia fundadora administra el legado bajo estándares corporativos rigurosos, consolidando 72 edificios residenciales entregados. La trayectoria familiar supera los 60 años (desde 1964); la operación corporativa continua suma 44 años (desde 1981).

2.4 Gobernanza y Estructura Societaria

La estructura accionaria está integrada en su totalidad por el núcleo familiar fundador, garantizando una visión de largo plazo y un genuino skin-in-the-game. Representante Legal: Bernardo Adolfo Fonseca Elze. La operación se rige por pilares de integridad, transparencia, excelencia constructiva, cero

endeudamiento agresivo y respeto patrimonial. La Firma incorpora comités de seguimiento técnico y financiero junto a auditorías externas especializadas, alineados con estándares internacionales de gobernanza.

2.5 Track Record Histórico Acumulado

Métrica Histórica	Valor
Edificios residenciales premium entregados	72
Unidades residenciales entregadas	2.016
Metros cuadrados construidos acumulados	328.435 m²
Metros cuadrados vendibles en zonas de alta demanda	205.272 m²

Especialización: El Retiro, Chicó Reservado, Chicó Navarra, Chicó Tradicional, Rincón del Chicó, Santa Bárbara, Santa Bibiana, Multicentro y Puente Largo.

Proyecto	Microzona	Estado	Estructura
Edificio El Galeón	El Retiro	Entregado / 100% vendido	Concreto aporticado
Edificio La Floresta	Santa Bárbara	Entregado / 100% vendido	Mampostería estructural
Edificio Vía del Corso	Chicó Navarra	Entregado / 100% vendido	Alta ingeniería
Edificio Viventto	Chicó Reservado	Entregado / 100% vendido	Estándar internacional

2.6 Solidez Patrimonial

La política financiera de la Firma prioriza la preservación de capital y un apalancamiento bancario mínimo. Esta independencia frente a los ciclos crediticios es el principal mitigante del riesgo de ejecución frente a un acreedor internacional.

Componente Patrimonial	Valor (COP)	% s/Activos
Activos Totales	43.759.127.000	100,0%
Patrimonio Neto	41.035.695.000	93,7%
Pasivos Totales	2.723.432.000	6,2%

«60 años de trayectoria + 93,7% de solvencia patrimonial + dominio hiper-local repetido en la misma microzona = riesgo de ejecución reducido al mínimo»

3

LOS ACTIVOS QUE RESPALDAN LA OPERACIÓN

3.1 Santa Bárbara 118 – Signature Residences

Descripción. Desarrollo residencial de lujo en la Carrera 22 No. 118-25, barrio Santa Bárbara, localidad de Usaquén, Bogotá D.C. (estrato 5). Contempla 25 apartamentos de alta gama, 3 terrazas dúplex y 37 parqueaderos sobre área construida de 3.739,10 m², en un lote optimizado de 740 m² bajo el POT 555 / UPL 24 Usaquén.

Excelencia Técnica. Altura de diseño 21,00 m; cimentación profunda con pilotes de concreto reforzado y núcleo central sismo-resistente bajo norma NSR-10; fachada activa sobre la Carrera 22; coeficiente de propiedad horizontal del 99,856%, área vendible privada de 2.242,63 m².

Estructura Financiera – Horizonte 24 Meses (TRM \$4.200 COP/USD)

Concepto	Valor (USD)	Indicador
Ingresos Brutos	7.208.042	100%
Inversión Total (CAPEX + OPEX)	6.187.670	–
EBIT (Utilidad antes de impuestos)	1.020.372	14,16%
Carga Tributaria Total	476.784	6,61% s/ingresos
Utilidad Neta del Proyecto	543.588	–
ROI del Proyecto	8,79%	Utilidad / Inversión
Margen Neto sobre Ventas	7,54%	–
Punto de Equilibrio	85,84%	≈ 21,5 unidades
Payback (Recuperación)	Mes 13-18	Año 2027

Lectura para el acreedor: Activo de ciclo corto (24 meses) con margen neto del 7,54% y ROI del 8,79%, competitivos frente al IPC proyectado. La Firma ya ejecutó y liquidó proyectos en esta misma microzona (Edificio La Floresta y Floresta de Santa Bárbara), neutralizando los riesgos de diseño, construcción y absorción comercial.

3.2 Cerros del Himalaya – Plan Parcial El Cerrito

Descripción. Desarrollo residencial en la Carrera 80 No. 152-32, localidad de Suba, Bogotá D.C. (estrato 6), en los Cerros de Suba –uno de los corredores de mayor valorización del noroccidente de la ciudad–. El predio (Etapa 2) hace parte del Plan Parcial «El Cerrito», adoptado mediante el Decreto Distrital 617 del 29 de diciembre de 2006.

Blindaje Normativo. Derechos de construcción ejecutoriados y en firme, sustentados en tres anillos jurídicos: Ley 388/1997 (anillo nacional), Decreto Distrital 190/2004 (suelo urbano con Tratamiento de Desarrollo) y Decreto Nacional 2181/2006 (viabilidad y concertación ambiental DAMA). El plan no genera efecto plusvalía (Art. 32, Decreto 617/2006).

Exclusividad como Activo. El Plan Parcial restringe la capacidad constructiva a un máximo de 202 unidades de vivienda. Escasez planificada + ausencia de suelo desarrollable nuevo en la microzona perpetúa la demanda y acelera la curva de valorización.

Parámetro del Plan Parcial	Valor
Área Bruta Total del Plan	81.719 m²
Área Útil Total	57.241 m²
Área Construida Total	52.322 m²
Unidades de Vivienda (límite normativo)	202 unidades
Etapas 2 – Cerros del Himalaya (área bruta)	32.898 m²
Participación en Cargas Generales (Etapas 2)	36,8%
Precio Base m² de Construcción (2025)	COP 10.000.000/m²
Ingreso Bruto Estimado del Plan (base 2025)	COP 251.724.000.000

A TRM de \$4.200: ingreso bruto ≈ USD 59,9 mm. A TRM actual (~\$3.476): ≈ USD 72,4 mm. Cifra referencial; densidad restringida en estrato 6 suele presentar unidades de mayor metraje, ampliando el potencial de ingresos.

Riesgo Técnico Revelado y su Mitigante. El emplazamiento está clasificado con amenaza media por remoción en masa. La urbanización está condicionada al cumplimiento del Art. 141 del Decreto 190/2004 y a la actualización del estudio geotécnico específico (Concepto Técnico DPAE 3855/2003). El proyecto integra metodologías de cimentación profunda y contención de vanguardia que convierten este factor en una certeza de ingeniería.

3.3 Valor Combinado de Activos y Cobertura de Garantía

Activo	Valor de Venta Potencial	Base TRM
Santa Bárbara 118 (ingresos brutos)	USD 7,21 mm	\$4.200
Cerros del Himalaya (ingreso bruto Plan)	USD 59,9 mm	\$4.200
Potencial Bruto Combinado (referencial)	≈ USD 67 mm	–
Crédito Solicitado	USD 20 mm	–
Relación Crédito / Valor de Venta Potencial	≈ 37%	Cobertura holgada

4

ESTRUCTURA FINANCIERA SOLICITADA – TERM SHEET

Los términos a continuación constituyen una propuesta de partida abierta a negociación. La tasa fija se formalizará bajo la tasa que finalmente se acuerde con el acreedor.

Cláusula	Propuesta
Empresa Directora	Inversiones Fonseca Elze & Cía. Ltda. (a través de patrimonio autónomo)
Monto	USD 20.000.000
Moneda	Dólares de los Estados Unidos (USD)
Plazo	20 años (240 meses)
Período de Gracia	2 años – moratoria total capital e intereses (licenciamiento y estructuración fiduciaria)
Tasa de Interés	Fija efectiva anual: 4%
Amortización	4 pagos de USD 5.000.000 en los años 5, 10, 15 y 20 sobre saldo insoluto
Prepago	Permitido sin penalización, sujeto a aviso previo. Sin renegociación de tasa.
Garantías Reales	Patrimonio Autónomo de Respaldo sobre predios + respaldo patrimonial de la Firma
Vehículo	Fiducia mercantil – patrimonio autónomo con sala de ventas controlada
Cobertura Cambiaria	Cross Currency Swap y/o natural hedge
Ley / Jurisdicción	A pactar expresamente entre las partes

Modelo de Amortización Propuesto (20 Años)

Período	Fase / Hito	Pago Capital	Saldo Insoluto
Años 1-2	Gracia – Estructuración y Licenciamiento	USD 0	USD 20.000.000
Año 5	1er Pago de Capital	USD 5.000.000	USD 15.000.000
Año 10	2do Pago de Capital	USD 5.000.000	USD 10.000.000
Año 15	3er Pago de Capital	USD 5.000.000	USD 5.000.000
Año 20	4to Pago / Cancelación Total	USD 5.000.000	USD 0

Cronograma de Operación y Viabilidad

Fase	Santa Bárbara 118	Cerros del Himalaya
Licenciamiento	12 Meses	12 Meses
Construcción	24 Meses	60 Meses
Comercialización	18 Meses	48 Meses

5

JUSTIFICACIÓN DEL PLAZO (20 AÑOS) Y LA TASA FIJA

La viabilidad de un crédito a 20 años se fundamenta en la naturaleza del activo (real estate de lujo) y en la capacidad de generación de flujo de largo plazo:

Ciclos de Maduración	Los proyectos en Cerros de Suba y Santa Bárbara son activos de «trofeo» con valorización histórica constante. Financiar activos de larga vida útil con deuda de largo plazo es una práctica de calce financiero (asset-liability matching) que estabiliza el flujo de caja y reduce el riesgo de refinanciación.
Componente Patrimonial y de Rentas	Santa Bárbara 118 está estructurado también para el mercado de rentas premium. La retención de una porción de las unidades como activo generador de renta crea un flujo recurrente de largo plazo que sirve naturalmente el crédito a 20 años, más allá del ciclo de venta inicial.
Pipeline Escalonado	Cerros del Himalaya se ejecuta de forma bimodal (Fase 1 y Fase 2) y la Firma mantiene un pipeline continuo en microzonas premium. El plazo amplio permite que la facilidad opere como una línea de desarrollo y sostenimiento que se recicla a lo largo del horizonte de 20 años.
Período de Gracia	Los dos años de carencia durante construcción y licenciamiento son estándar de la industria. Quedan estipulados como período de carencia a capital en el term sheet, evitando presión de caja antes de la generación de ingresos por ventas.

«La estructura de pago propuesta (4 pagos quinquenales) está perfectamente sincronizada con los hitos de cierre de ventas de los proyectos, garantizando la liquidez necesaria para el servicio de la deuda. La robustez de Inversiones Fonseca Elze asegura una ejecución eficiente, minimizando riesgos operativos y optimizando la tasa interna de retorno (TIR) para los participantes en esta operación.»

6

JUSTIFICACIÓN DE VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA

Blindaje Normativo

Cerros del Himalaya cuenta con derechos adquiridos bajo el Decreto 617/2006, eliminando los riesgos de licenciamiento de fondo y aportando seguridad jurídica al desarrollo.

Eficiencia Comercial

Santa Bárbara 118 presenta coeficiente de PH del 99,856%, asegurando el máximo retorno sobre el capital invertido y minimizando áreas comunes no comercializables.

Respaldo Patrimonial

Patrimonio neto (COP 41.035 mm) representa el 93,7% de activos totales. El capital solicitado potencia un desarrollo sólido sin apalancamiento previo que comprometa la fuente de pago.

El conjunto –normatividad en firme, eficiencia comercial máxima y respaldo patrimonial sin apalancamiento previo– configura un perfil de riesgo de ejecución reducido, propio de una inversión en activos «trofeo» y no de un crédito corporativo convencional.

7

ESTRATEGIA DE COBERTURA CAMBIARIA – MITIGACIÓN DE RIESGO

Dado que el crédito se denomina en USD y los ingresos se generan mayoritariamente en COP, la Firma implementará una estrategia de cobertura cambiaria de doble capa para proteger tanto al deudor como al acreedor durante el horizonte de 20 años:

Cross Currency Swap (CCS)	Instrumento financiero derivado que permite intercambiar flujos de capital e intereses en COP y USD a una tasa de cambio fija pactada al inicio de la operación.
Cobertura Operativa (Natural Hedge)	Porción de los ingresos denominados en USD (ventas a compradores internacionales o expats) que sirven directamente el servicio de la deuda sin exposición cambiaria.
TRM Conservadora en Modelos	Todos los modelos se elaboran con TRM de \$4.200 COP/USD – significativamente mayor a la TRM actual (~\$3.476) –, incorporando un margen de seguridad cambiario del ~20,8% a favor del acreedor.

8

ESTRUCTURA FIDUCIARIA, GARANTÍAS REALES Y COVENANTS

8.1 Fiducia de Control – Fuente de Pago Primaria

La operación será canalizada a través de una fiducia mercantil para garantizar la transparencia en el uso de los fondos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Los recursos del crédito y la totalidad de los ingresos brutos estimados se administran mediante un patrimonio autónomo, otorgando al acreedor (Lender) el control de la fuente de pago primaria, con trazabilidad total bajo NIC 11. La estructura cumple la Ley 1328 de 2009 y la Circular 029 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Mecanismo Fiduciario	Descripción y Beneficio para el Acreedor
Aislamiento Patrimonial	Los recursos del crédito y el flujo de ventas quedan separados del patrimonio general del deudor, eliminando el riesgo de confusión patrimonial.
Control de Desembolsos	Por avance de obra verificado, reduciendo el riesgo de desviación de fondos. Cada giro requiere acreditación de hito constructivo.
Sala de Ventas y Recaudo	Administrados dentro del patrimonio autónomo, con preventas como condición de giro de nuevos tramos del crédito.
Cascada de Pagos	El cumplimiento de las obligaciones crediticias tiene prioridad en la cascada de pagos del Patrimonio Autónomo, por encima de distribuciones a la Firma.

8.2 Garantías Reales

Se ofrecen estructuras de garantía (Patrimonio Autónomo de Respaldo tangible) robustas sobre la totalidad de los predios de los proyectos en Colombia, soportadas por estudios geotécnicos de vanguardia que respaldan la estabilidad de las obras en ladera (Cerros de Suba). Esta cobertura reduce el riesgo percibido por el acreedor y justifica una tasa fija competitiva.

8.3 Obligaciones del Prestatario – Covenants

Covenant	Descripción
Mantenimiento de Valor	El Prestatario mantendrá los estándares de calidad «Signature» y «Premium» exigidos por el mercado de estrato 5 y 6 en Bogotá, preservando el valor del activo subyacente.
Transparencia y Reporte	Reporte trimestral de avance de obra, sustentado en los 328.435 m² de experiencia constructiva acumulada de la Firma, disponible para el acreedor y el comité de seguimiento.
Resguardo de Fuente de Pago	Mantenimiento del patrimonio autónomo y de las coberturas cambiarias durante toda la vigencia del crédito.
Notificación Eventos Materiales	Comunicación oportuna al acreedor de cualquier evento que pudiera afectar materialmente la ejecución de los proyectos o la solvencia de la Firma.

9

MARCO NORMATIVO Y VISTOS BUENOS (COLOMBIA)

Como parte del cierre ordenado de la operación, se adelantarán las siguientes gestiones antes y durante la formalización del crédito:

Gestión Requerida	Descripción	Marco Legal
Mesa de Dinero	Cotizar el costo del swap de largo plazo – vital para conocer el costo real de la deuda una vez neutralizado el riesgo del dólar.	Circ. 029/SFC
Validación Tributaria	Concepto sobre retención en la fuente y deducibilidad de intereses, para asegurar que la tasa nominal no se convierta en costo efectivo mayor.	Art. 408 E.T. / Art. 118-1 E.T.
Documentación	Contratos que especifiquen claramente la ley aplicable y la jurisdicción para la resolución de conflictos.	Código Civil
Gestión Fiduciaria	Canalizar la operación a través de una fiducia para garantizar transparencia y cumplimiento de obligaciones contractuales.	Ley 1328/2009
Registro BanRep	Registrar la deuda externa mediante el Formulario 6 para habilitar el acceso al mercado cambiario oficial.	Resol. 1/2018
CDI Colombia-EAU	Aplicar las tarifas de retención reducidas del Convenio para Evitar la Doble Imposición entre Colombia y los EAU.	CDI vigente

Cláusula Propuesta: Tratamiento Fiscal y Neutralidad Tributaria

Las Partes reconocen que el presente préstamo se suscribe entre una entidad constituida en Dubái (EAU) y un vehículo de inversión/proyecto en Colombia. Las Partes acuerdan: (i) Naturaleza de los Pagos: Los pagos de intereses serán considerados exclusivamente como gastos financieros deducibles del proyecto inmobiliario en Colombia. (ii) Neutralidad en la Fuente: El servicio de intereses no constituye dividendo ni distribución de utilidades, por lo que no estará sujeto a retenciones adicionales que contravengan los principios de no doble imposición. (iii) Cumplimiento Local: Inversiones Fonseca Elze se compromete a cumplir todas las obligaciones tributarias en Colombia derivadas de la operación del proyecto.

10

ARGUMENTOS PARA UNA NEGOCIACIÓN AMPLIA

Para lograr condiciones favorables a 20 años en un contexto internacional, la negociación del term sheet se enfocará en los siguientes puntos de apalancamiento:

Argumento	Desarrollo
Garantías Reales Robustas	Patrimonio Autónomo de Respaldo sobre activos del proyecto en Colombia, que reducen el riesgo percibido por el acreedor. Cobertura garantía/crédito aproximada de 2,7x.
Escalabilidad del Flujo	Pipeline de la Firma como evidencia de flujo de caja creciente: 72 edificios entregados, expansión bimodal (Fase 1 y Fase 2) de Cerros del Himalaya y presencia continua en microzonas premium de alta absorción comercial.
Estabilidad Institucional	Al desarrollar en zonas reguladas por instrumentos de planeación (POT, planes parciales) y en corredores de altísima valorización, la Firma reduce la probabilidad de impago a niveles propios de inversión en grado.
Solvencia Patrimonial	Apalancamiento bancario del 6,3% (patrimonio/activos del 93,7%) es excepcional en mercados emergentes. Esta fortaleza elimina el riesgo de default por estrés de balance y brinda al acreedor una red de seguridad patrimonial sin precedente en la categoría.
Transparencia Total	La estructura fiduciaria otorga al acreedor visibilidad y control en tiempo real sobre el uso de fondos, avance de obra y flujo de ventas. Compromisos de reportes trimestrales y auditorías externas alinean esta operación con estándares ESG de banca internacional.

A

ANEXO: CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO Y REGULACIÓN CAMBIAR

Elemento	Descripción	Marco Aplicable
Registro Deuda Externa	La totalidad del préstamo será registrada ante el Banco de la República bajo la modalidad de Endeudamiento Externo. Este registro constituye la base legal para la autorización de la salida de divisas correspondientes a las cuotas de capital e intereses.	Formulario 6 / Resol. 1/2018
CDI Colombia-EAU	La operación se acogerá al Convenio para Evitar la Doble Imposición entre Colombia y los Emiratos Árabes Unidos. Se aplicarán las tarifas de retención en la fuente reducidas estipuladas para intereses de deuda comercial.	CDI Colombia-EAU / E.T.
Principio Arm's Length	La tasa del 4% anual se ajusta a condiciones de mercado para financiamiento internacional de gran escala. El acuerdo se documentará bajo el principio de plena competencia, garantizando que los gastos financieros sean plenamente deducibles en Colombia.	OCDE / Art. 118-1 E.T.
Flujo de Fondos	Los recursos desde Dubái se ingresarán mediante cuenta de compensación o cuenta corriente autorizada, bajo la figura de inversión financiada mediante deuda externa. Los rendimientos de la operación inmobiliaria en Colombia servirán como fuente primaria de pago.	Estatuto Cambiario / DIAN

Presentado por:

Bogotá D.C., 26 de junio de 2026

Bernardo Adolfo Fonseca Elze

Representante Legal

Inversiones Fonseca Elze & Cía. Ltda.

NIT 860.502.889-5

DOCUMENTO Estrictamente Confidencial

Preparado exclusivamente para inversionistas institucionales calificados con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Su distribución, reproducción o divulgación no autorizada está expresamente prohibida. © 2026 Inversiones Fonseca Elze & Cía. Ltda. Todos los derechos reservados.

B

ANEXO: PREPAGO Y CANCELACIÓN ANTICIPADA SIN PENALIDAD • • •

Como condición esencial de la operación, las Partes incorporan la siguiente cláusula, la cual prevalecerá sobre cualquier disposición en contrario del contrato de crédito:

Cláusula Especial: Prepago Voluntario y Cancelación Total Anticipada

El Acreedor (Lender) se compromete expresa e irrevocablemente a que el Prestatario, Inversiones Fonseca Elze & Cía. Ltda., podrá efectuar, en cualquier momento durante la vigencia del crédito de USD 20.000.000 pactado a veinte (20) años con tasa fija del 4% efectiva anual, (i) prepagos parciales de capital y/o (ii) la cancelación total anticipada del saldo insoluto, sin que dichos pagos generen penalidad, comisión de prepago, intereses moratorios, intereses no causados, costos de ruptura ni compensación alguna a favor del Acreedor. Todo pago anticipado se imputará directamente al saldo de capital, reduciendo en forma proporcional los intereses futuros, sin renegociación de la tasa pactada ni de las demás condiciones del crédito. El único requisito exigible será un aviso previo por escrito al Acreedor con una antelación mínima de treinta (30) días calendario. En caso de cancelación total anticipada, el Acreedor liberará las garantías reales y el patrimonio autónomo de respaldo dentro de los treinta (30) días siguientes al pago, sin costo adicional para el Prestatario.